



Municipalidad de Paraná

"2013 Bicentenario de la Villa de la Baxada del Paraná"

PARANÁ, 28 MAY 2013

VISTO:

La presentación efectuada mediante Expte. N° 1.429/08-1875-372, por el Colegio de Profesionales de la Agrimensura de Entre Ríos, solicitando se evalúen las modificaciones propuestas en la Ordenanza N° 8563 (Código Urbano); y,

CONSIDERANDO:

Que, la misma se elaboró con el objetivo de dar respuesta inmediata a las necesidades que se plantean desde la sociedad, para hacer cumplir un fin social a la propiedad y además, no modificaría el espíritu de la Ordenanza vigente;

Que, dicha propuesta por tratarse de una modificación a lo solicitado por el Código Urbano, en lo referente a subdivisiones a ejecutar para su aprobación, fue sometida a la evaluación de la Comisión Asesora del Código Urbano;

Que, dicha Comisión analizó la propuesta, resolviendo la misma asesorar al DEM en aprobar en general las modificaciones propuestas al Código Urbano, de acuerdo a la presentación realizada en Expte. N° 1429/08, según consta en Acta N° 04/08 de fecha 2 de junio de 2008, obrante a fs. 9 del mencionado expediente;

Que, mediante Acta N° 11/2012 de fecha 27 del mes de septiembre de 2012, la Comisión Asesora del Código Urbano, evalúa nuevamente la propuesta, y avalada por la mayoría de sus miembros, resuelven asesorar al DEM en introducir las modificaciones, expresada en los siguientes términos:

Artículo 114° - inciso C: (se agrega el inciso C)

C) Podrá fraccionarse con medidas inferiores a las establecidas en lotes con edificaciones existentes con 10 (diez) años de antigüedad, para las distintas áreas en el caso de que:

- I. El inmueble figure a nombre de dos o más propietarios, de acuerdo a las escrituras públicas existentes y cuyo dominio esté inscripto en el Registro Público de la Propiedad, a nombre de los mismos y/u otra forma probatoria (Boleto Compraventa inscripto, plano de edificación existente, etc.), y que tengan fecha cierta con una antigüedad de 10 (diez) año a la fecha de presentación de la subdivisión.





Municipalidad de Paraná

////.-

- II. Del inmueble se desglosen parcelas con edificación con una antigüedad mayor de 10 (diez) años y siempre que en éste tiempo no se hayan comprobado modificaciones o ampliaciones mayores al 30% de la superficie cubierta total.
- III. Del inmueble se desglosen parcelas para distintos usos (residencial - comercial - industrial) y siempre que los mismos estén permitidos en esa área.
- IV. Se cumpla con un F.O.T. máximo de 1.5.-

En lotes edificados, cada parcela deberá contar con un servicio independiente de energía eléctrica, y las construcciones deberán contar con plano de edificación aprobado y/o en trámite, no autorizándose excepciones respecto de la edificación. La o las parcelas resultantes deberán tener una superficie mínima mayor de 120,00 (ciento veinte) metros cuadrados. Se dejará constancia en toda la documentación de que estas parcelas conformes no serán susceptibles de ninguna otra excepción a la reglamentación vigente.-

Artículo 116° (se modifica todo el artículo)

Se podrán proyectar lotes internos, que den a pasillos o accesos vehiculares con salida a la vía pública en el área urbana, en los siguientes casos:

- a) En las manzanas en las que por lo menos tres de sus lados tengan una longitud superior a 100 (cien) metros.
- b) La profundidad de la parcela supere los 30 (treinta) metros.
- c) Las dimensiones de lotes sean las establecidas para el Distrito. Se admitirá que el lado mayor sea frentista al pasillo o acceso vehicular.
- d) El pasillo o acceso vehicular se registre en forma independiente y el ancho cumpla con lo especificado en el artículo siguiente. Deberá hacerse constar en el plano de mensura y en la escritura traslativa de dominio, que el lote pasillo será transferido en condominio a los adquirientes de los lotes internos con acceso a través del mismo.
- e) La edificación en los lotes internos no podrá sobrepasar los 7,5 m. de altura y F.O.S. máximo de 60%.

SECCIÓN
F.O.S.
Y ADMINISTRATIVA

////.-



Municipalidad de Paraná

////.-

Artículo 117° (se modifica todo el artículo)

El pasillo de acceso a los lotes internos tendrá el ancho mínimo libre que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula: $A = L \times 0.02 + 2.50\text{m.}$, siendo L la longitud total del pasillo. El ancho mínimo será igual o mayor a 3.4 metros.

El acceso vehicular que da salida a vía pública a lotes internos, tendrán un ancho mínimo libre que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula: $A = (L \times 0.01 \times N)\text{m.} + 3.50\text{m.}$; siendo L longitud total del acceso vehicular y N el número total de lotes internos a los que se da acceso a la vía pública.

Se deberá garantizar la maniobrabilidad de los vehículos.

Artículo 194° DISTRITO EXTRA URBANO RURAL (E.U.R.) (se modifica el artículo)

1)

2)

3) SUBDIVISIÓN:

Toda subdivisión nueva deberá ajustarse a las siguientes dimensiones mínimas:

Lote mínimo:

*Frente: 50,00m.

*Área: 5.000m²

Podrán realizarse, por única vez, desgloses con medidas y áreas inferiores a las establecidas con los siguientes destinos:

- Vivienda rural, con un frente mínimo de 15,00m. y una superficie mínima de 450,00m².
- Comercio, con un frente mínimo de 30,00m. y una superficie mínima de 1500,00m².
- Industria, con un frente mínimo de 50,00m. y una superficie de 2500,00m². Siempre que la misma esté permitida.

Que, de acuerdo a lo establecido en el Art. 92° de la Ordenanza N° 8563, se dispone que: *"El Departamento Ejecutivo queda plenamente facultado, por la delegación expresa que en él hace el Concejo Deliberante, para introducir modificación al presente Código, mediante el sistema de enmiendas que se crea por el presente..."*;

Que, por lo expuesto el Departamento Ejecutivo Municipal debe proceder en consecuencia;

SEC. LEGAL
Y ADMINISTRATIVA

////.-



Municipalidad de Paraná

////.-

POR ELLO:

LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA MUNICIPALIDAD DE PARANÁ

DECRETA:

ARTÍCULO 1°: Modificar a través del sistema de enmienda la Ordenanza N° 8563, Código Urbano, en el Artículo 114°, agregando inciso C, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 114° - c) Podrá fraccionarse con medidas inferiores a las establecidas en lotes con edificaciones existentes con 10 (diez) años de antigüedad, para las distintas áreas en el caso de que:

- I. El inmueble figure a nombre de dos o más propietarios, de acuerdo a las escrituras públicas existentes y cuyo dominio esté inscripto en el Registro Público de la Propiedad, a nombre de los mismos y/u otra forma probatoria (Boleto Compraventa inscripto, plano de edificación existente, etc.), y que tengan fecha cierta con una antigüedad de 10 (diez) año a la fecha de presentación de la subdivisión.
- II. Del inmueble se desglosen parcelas con edificación con una antigüedad mayor de 10 (diez) años y siempre que en éste tiempo no se hayan comprobado modificaciones o ampliaciones mayores al 30% de la superficie cubierta total.
- III. Del inmueble se desglosen parcelas para distintos usos (residencial - comercial - industrial) y siempre que los mismos estén permitidos en esa área.
- IV. Se cumpla con un F.O.T. máximo de 1.5.-

En lotes edificados, cada parcela deberá contar con un servicio independiente de energía eléctrica, y las construcciones deberán contar con plano de edificación aprobado y/o en trámite, no autorizándose excepciones respecto de la edificación. La o las parcelas resultantes deberán tener una superficie mínima mayor de 120,00 (ciento veinte) metros cuadrados. Se dejará constancia en toda la documentación de que estas parcelas conformes no serán susceptibles de ninguna otra excepción a la reglamentación vigente.-

////.-



Municipalidad de Paraná

IIII.-

ARTÍCULO 2°: Modificar a través del sistema de enmienda la Ordenanza N° 8563, Código Urbano, en el Artículo 116°, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 116°.- Se podrán proyectar lotes internos, que den a pasillos o accesos vehiculares con salida a la vía pública en el en el área urbana, en los siguientes casos:

- a) En las manzanas en las que por lo menos tres de sus lados tengan una longitud superior a 100 (cien) metros.
- b) La profundidad de la parcela supere los 30 (treinta) metros.
- c) Las dimensiones de lotes sean las establecidas para el Distrito. Se admitirá que el lado mayor sea frentista al pasillo o acceso vehicular.
- d) El pasillo o acceso vehicular se registre en forma independiente y el ancho cumpla con lo especificado en el artículo siguiente. Deberá hacerse constar en el plano de mensura y en la escritura traslativa de dominio, que el lote pasillo será transferido en condominio a los adquirentes de los lotes internos con acceso a través del mismo.
- e) La edificación en los lotes internos no podrá sobrepasar los 7,5 m. de altura y F.O.S. máximo de 60%.

ARTÍCULO 3°: Modificar a través del sistema de enmienda la Ordenanza N° 8563, Código Urbano, en el Artículo 117°, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 117°.- El pasillo de acceso a los lotes internos tendrá el ancho mínimo libre que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula: $A = L \times 0.02 + 2.50\text{m.}$, siendo L la longitud total del pasillo. El ancho mínimo será igual o mayor a 3.4 metros.

El acceso vehicular que da salida a vía pública a lotes internos, tendrán un ancho mínimo libre que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula: $A = (L \times 0.01 \times N)\text{m.} + 3.50\text{m.}$; siendo L longitud total del acceso vehicular y N el número total de lotes internos a los que se da acceso a la vía pública.

Se deberá garantizar la maniobrabilidad de los vehículos.

IIII.-





Municipalidad de Paraná

////.-

ARTÍCULO 4°: Modificar a través del sistema de enmienda la Ordenanza N° 8563, Código Urbano, en el Artículo 194° punto 3), el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 194° - 3): SUBDIVISIÓN:

Toda subdivisión nueva deberá ajustarse a las siguientes dimensiones mínimas:

Lote mínimo:

*Frente: 50,00m.

*Área: 5.000m²

Podrán realizarse, por única vez, desgloses con medidas y áreas inferiores a las establecidas con los siguientes destinos:

- d) Vivienda rural, con un frente mínimo de 15,00m. y una superficie mínima de 450,00m².
- e) Comercio, con un frente mínimo de 30,00m. y una superficie mínima de 1500,00m².
- f) Industria, con un frente mínimo de 50,00m. y una superficie de 2500,00m². Siempre que la misma esté permitida.

ARTÍCULO 5°: El presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Planificación, Infraestructura y Servicios.-

ARTÍCULO 6°: Regístrese, comuníquese y archívese.-

Ssp/szv/fvc.



Arq. Guillermo L. FEDERIK
SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE PARANÁ

BLANCA INES OSUNA
PRESIDENTA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE PARANÁ